

0026092-98.2019.8.26.0050

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Juliana Guelfi

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 32ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... o seu veículo por ocasião do cometimento do roubo- diante da ausência de reconhecimento por parte das vítimas, não há como carrear uma condenação pelo grave crime de roubo.

Diante destes fatos, persiste a dúvida acerca do reconhecimento do réu e, desta forma, as duas versões - acusatória e defensiva - coexistem e nenhuma sobressai ou prevalece sobre a outra, remanescendo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

32ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0026092-98.2019.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0026092-98.2019.8.26.0050

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 374/2016 - 55º Distrito Policial - Pq. São Rafael

Tipo Completo da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>

Réu:

MARCOS VINICIUS ANDRADE SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Juliana Guelfi

Vistos.

MARCOS VINICIUS ANDRADE SILVA e RENAN DE ASSIS LOPES, qualificados nos autos, foram denunciados e processados como incurso no art. 157, ~~020~~, incisos I e II, c.c. arts. 29 e 70, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, no dia 27 de junho 2016, por volta das 02 horas, na Rua Morro das Pedras, nesta Capital de São Paulo, agindo em concurso e com unidade de propósitos com outros dois elementos não identificados, subtraíram para eles, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, a bolsa e a sacola com os demais bens, documentos e valores que nela se encontravam, tudo pertencente a Lucimara Santos Lima (fls. 15) assim como a mochila com os demais bens, documentos e valores que nela se encontravam, tudo pertencente à adolescente Marjorie, filha de Lucimara.

Segundo narra a denúncia, os acusados e seus comparsas foram até o local dos fatos no GM Kadett GL, placas LYX-4159, pertencente a MARCOS VINICIUS e, os denunciados permaneceram dentro do carro, dando apoio logístico, moral e cobertura à ação criminosa, vigiando para impedir que alguém interferisse e aguardando para lhes proporcionar fuga rápida, tais comparsas abordaram as vítimas, anunciaram o assalto, as ameaçaram com uma arma de fogo e subtraíram para eles os bens supramencionados, se evadindo em seguida no mesmo veículo (GM-Kadett).

Posteriormente, consumada a subtração, os fatos foram noticiados na Delegacia, diligências foram realizadas, os acusados foram identificados e Renan admitiu parcialmente ter praticado as condutas em apreço juntamente com Marcos Vinicius. A denúncia foi recebida em 24 de abril de 2018 (fls. 82/83).

O réu MARCOS VINICIUS, após ter sido citado por edital (fls. 100/101), não compareceu em cartório, não constituiu advogado e tampouco ofertou defesa escrita. Desse modo, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal, o processo e o curso do prazo prescricional foram suspensos, em 05 de dezembro de 2018 (fls. 114/115), bem como determinou-se o desmembramento do processo em relação a ele (fls. 239), originando-se os presentes autos.

Posteriormente citado, ao acusado MARCOS VINÍCIUS ofereceu resposta à acusação (fls. 366).

Ausentes as hipóteses de absolvição sumária, previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, o recebimento da denúncia foi ratificado em 14 de abril de 2021 (fls. 369).

Durante a instrução, foi ouvida uma vítima e, ao final, o réu foi interrogado. Em memorial, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal, nos exatos termos da denúncia.

A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do acusado por insuficiência probatória, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

Não há preliminares a serem dirimidas.

No mérito, a ação penal é improcedente.

A materialidade do crime imputado ao acusado na denúncia é comprovada pela instauração do inquérito policial por meio de portaria (fls. 03/04), pelo boletim de ocorrência (fls. 05/09), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 14), bem como pelo relatório final de inquérito policial (fls. 29/32).

A autoria, de outro modo, é inconclusiva.

Na Delegacia, o réu negou os fatos. Afirmou ser proprietário do veículo GM/KADET GL, de placas LYX4159 e cor vermelha, sendo que apenas ele e sua esposa utilizavam o veículo. Contou que no local em que morava, na época dos fatos, não tinha local para estacionar o automóvel, motivo pelo qual o acusado procurou pelo corréu Renan e pediu para que ele guardasse o veículo em sua casa. No dia dos fatos, o acusado foi até a casa de Renan e solicitou para que ele deixasse seu veículo pernoitar em sua casa, tendo sido autorizado por Renan, que levou Marcos até sua casa e retornou com o veículo para guardá-lo na garagem. No dia seguinte, o acusado retornou à casa de Renan para pegar o veículo de volta, oportunidade em que o corréu informou que havia dado um "rolê" com o veículo na noite anterior. No dia 29/06/2016, policiais civis estiveram na oficina em que Marcos trabalhava, após avistarem seu veículo estacionado no local. O acusado não se encontrava na oficina, motivo pelo qual os agentes policiais apreenderam o veículo e informaram ao proprietário da oficina, Adair, que o carro do réu estaria envolvido em uma denúncia de roubo. Assim que ficou sabendo do ocorrido, foi procurar o corréu Renan, que confirmou ter dado um "rolê" com mais dois indivíduos e que, durante o percurso, o veículo havia quebrado, motivo pelo qual os indivíduos pediram ajuda a outra pessoa desconhecida e, juntos, passaram a empurrar o carro pela via pública (fls. 23/24).

Em juízo, novamente o acusado MARCOS VINICIUS ANDRADE SILVA negou os fatos.

Explicou que no final de semana anterior, pediu para o corréu Renan guardar o carro na sua garagem. Na segunda feira, pegou o carro de volta para trabalhar. Naquela semana, alguns policiais civis estiveram o seu trabalho e o informaram do

envolvimento do seu carro em um crime de roubo. Quando foi buscar o carro na segunda feira, estava estacionado na rua e perguntou para Renan por que o veículo estava na rua e ele lhe disse que “deu uma volta com o carro”. Nunca teve qualquer envolvimento com a prática de crimes. Não conseguiu conversar com Renan porque ele foi preso.

A prova oral produzida em juízo não desmente a negativa do acusado. Senão vejamos.

Em juízo, a vítima Lucimara Santos Lima não reconheceu o réu como sendo um de seus algozes. Disse que “eles eram novos e não velhos”. Estava com sua filha quando foram abordadas por dois agentes que, fazendo menção de estarem armados, anunciaram o roubo e se evadiram. Conseguiu anotar a placa do carro, que quebrou defronte ao seu condomínio. Havia dois indivíduos dentro do carro e não conseguiu ver a fisionomia dos que estavam ali. Não reconheceu nenhum dos agentes na delegacia de polícia.

A oitiva da vítima Marjorie Yasmin Paulino de Lima foi desistida em juízo. Sua genitora, no entanto, disse que ela não chegou a reconhecer nenhum de seus algozes nem na delegacia e nem “no fórum”, quando da primeira audiência.

Ainda que se possa sugerir a presença do acusado na cena do crime – eis que usado o seu veículo por ocasião do cometimento do roubo- diante da ausência de reconhecimento por parte das vítimas, não há como carrear uma condenação pelo grave crime de roubo.

Diante destes fatos, persiste a dúvida acerca do reconhecimento do réu e, desta forma, as duas versões – acusatória e defensiva – coexistem e nenhuma sobressai ou prevalece sobre a outra, remanescendo dúvida que deve favorecer o réu à vista do sistema processual penal vigente, fundado na persuasão racional ou livre convicção motivada do julgador na presunção de inocência, só afastada, esta última, quando o órgão acusatório se desincumbe do ônus da prova dos fatos descritos e imputados na denúncia.

Ocorre que o conjunto probatório, no que tange à autoria, ressoa-se de robustez, mostrando-se insuficiente à comprovação da prática de roubo por parte do réu. No caso dos autos, a negativa do réu vem confirmada por outros elementos de convicção, fazendo da incerteza a tônica do presente feito. É no mínimo temerário requerer e carrear uma condenação pelo gravíssimo crime de roubo diante das provas aqui produzidas.

Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE a ação penal e ABSOLVO o réu MARCOS VINICIUS ANDRADE SILVA das imputações que lhe recaem, com fulcro no artigo 386, VII, do CPP. Custas na forma da Lei.

Publicada em audiência, saem as partes intimadas.

São Paulo, 12 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA